

1. 제정이유

행정제재(과태료) 가중처분을 할지 여부에 대한 기준과 가중처분을 위해 제재처분의 횟수를 계산하는 기간은 다른 기준인데, 이를 명확히 규정하고 있지 않아 규정 해석에 혼란이 발생함. 이에 가중처분 기준을 명확히하여 행정의 자의적 집행을 방지하고 국민의 권익 구제를 도모하고자 함.

2. 주요내용

가중된 부과처분을 하려는 경우의 적용 순서도 및 예시를 별표로 규정하여 행정해석을 명확화를 도모함(안 제2조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「무역조정 지원 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기타 : 「무역조정 지원 등에 관한 법률」은 2006년 고용노동부와 산업통상자원부가 공동입법하였음. 이에 해당 예규는 고용노동부 장관의 권한에 속하는 사업 시행자에 대한 보고(법 제19조제3항) 및 출입·검사(법 제20조제2항) 관련 과태료 부과처분에 대한 내용임.